



VALEURS DU SERVICE PUBLIC

COURS

Laurent Bouchard

Maître de conférences

Université de Poitiers

Les cours du CNED sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du CNED, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le CNED avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

CNED, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

© CNED 2022

6-4L76-TE-WB-00-22



BIBLIOGRAPHIE

- J. F Lachaume, H. Pauliat, C. Deffigier, *Droit des services publics*, 3^e édition, Paris, LexisNexis, 2018
- J.M. Sauvé, *Vivre les valeurs du service public*, Rennes, Presses de l'EHESP, 2016
- J.-P. Valette, *Le service public à la française*, Paris, Ellipses, 2000
- E. Aubin, *La déontologie dans la Fonction publique*, Paris, Gualino, 2020
- A. Le Pors et G. Aschieri, *La Fonction publique du XXI^e siècle*, Paris, Les éditions de l'Atelier, 2021
- T. Cooper (sous dir.), *Handbook of Administrative ethics*, 2^e edition, New-York, Marcel Dekker Inc., 2001
- J.-L. Silicani, *Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique : faire des services publics et de la fonction publique des atouts pour la France*, La documentation française, 2007
- G. Gugliemi (sous dir.), *Histoire et service public*, Paris, PUF, 2004
- P. Rosanvallon, *La légitimité démocratique : Impartialité, réflexivité, proximité*, Paris, Éditions du Seuil, 2008

SOMMAIRE

BIBLIOGRAPHIE	2
----------------------	----------

INTRODUCTION	5
---------------------	----------

PARTIE 1	
LA NOTION DE SERVICE PUBLIC	9

CHAPITRE 1

Définitions et cadre juridique	9
1. Une notion fondamentale	9
2. Évolution de la notion	10

CHAPITRE 2

L'intérêt général, moteur des services publics	12
1. Le service public : une activité d'intérêt général	12
2. Un concept en mobilité permanente	14

PARTIE 2	
ÉGALITÉ, NEUTRALITÉ ET CONTINUITÉ : DES PRINCIPES TRADITIONNELS MAIS TOUJOURS CARDINAUX	15

CHAPITRE 1

Égalité et neutralité, des exigences républicaines	15
1. L'égalité dans les services publics	16
2. La neutralité, prolongement de l'égalité	17

CHAPITRE 2

Continuité et adaptabilité de l'État	19
1. Des notions classiques	19
2. Des enjeux contemporains	20

PARTIE 3

L’AFFIRMATION DE NOUVELLES VALEURS COMPLÉMENTAIRES

21

CHAPITRE 1

Des valeurs nouvelles plus incarnées

21

1. Un changement de culture

21

2. Des valeurs professionnelles tournées vers la qualité du service : efficacité et transparence

23

CHAPITRE 2

Entre permanences et adaptations

25

1. La réforme compatible avec le maintien des principes historiques ?

25

2. Un équilibre à entretenir

26

INTRODUCTION

Le concept de service public est issu des transformations économiques et sociales qui ont profondément modifié la société française entre le milieu du XIX^e et celui du XX^e siècle¹. L'État français, basculant de l'Empire à la République eut alors à accompagner ces mutations et à répondre aux attentes qu'elles soulevèrent dans la population. À l'État gendarme vinrent ainsi progressivement s'adjoindre les prémices d'un basculement vers un État providence.

Le premier, dont l'organisation pyramidale était aussi structurée à sa tête que relativement incertaine à sa base, constituait l'héritage d'une construction centralisée pluriséculaire initiée par les capétiens au cœur du Moyen-Âge. L'épisode révolutionnaire engendra une quête vers l'uniformité administrative au nom de l'égalité et un basculement bureaucratique. Complété par la « remise en ordre » napoléonienne axée sur la centralisation et le principe hiérarchique, cet héritage fixa dans l'hexagone un modèle administratif que la République adapta progressivement aux principes hérités de la Révolution française (État de droit, statut général de la fonction publique, décentralisation...). Par ce biais, et sous l'influence de la pensée libérale dominante parmi les républicains, l'État fut amené à encadrer ses prérogatives au nom du respect pour les droits individuels fondamentaux. La puissance publique, fonction centrale d'un État jusque-là exclusivement régulateur, devait désormais être contrôlée. De plus en plus acteur social, l'État ne pouvait plus se contenter d'arbitrer les rapports sociaux pour devenir un pourvoyeur de services. L'approfondissement de la Révolution industrielle et la popularité du socialisme naissant incitaient les pouvoirs républicains vers une telle inflexion. S'il fallut attendre la Libération et la mise en place d'une sécurité sociale pour que ce basculement puisse être pleinement observé, certains éléments annonciateurs furent mis en place sous la III^{ème} République. Que ce soit par la législation (lutte contre l'incendie en 1890, assistance médicale en 1893, hygiène et santé en 1901...), par la consécration de nouveaux ministères (travail en 1884) ou encore par des politiques publiques adaptées aux évolutions technologiques (distribution d'eau et d'électricité, développement du réseau ferroviaire...), on ne peut que constater une extension du domaine d'intervention de l'État annonciatrice du basculement vers l'État providence à venir².

La jurisprudence administrative s'est, elle aussi, adaptée à ces changements. En effet, alors que le concept de puissance publique, prolongement de l'idée d'État gendarme, avait dominé les décisions des juges administratifs dans une large moitié du XIX^e siècle, les décisions du Conseil d'État dans le dernier tiers de ce siècle consacrèrent un tournant. Le concept de « service public » existait certes depuis plusieurs années³, mais les innovations des années 1870 initièrent un changement de paradigme. Libéré par la loi de 1872, qui mit fin à la logique de justice retenue pour basculer vers celle de justice déléguée, l'ordre juridictionnel administratif va ainsi progressivement intégrer à son champ de réflexion le concept de service(s) public(s)⁴.

Quelques théoriciens du droit s'étaient déjà emparés du sujet, comme Ferdinand Laferrière, et avaient ainsi conceptualisé cette idée de service public pour en faire une notion nodale du droit administratif⁵ dès le milieu du XIX^e siècle. Pour autant, c'est bien dans la foulée de ces jurisprudences innovantes que la doctrine

1. Sur l'origine de l'expression et son utilisation antérieure, G. Guglielmi (sous dir.), *Histoire et service public*, Paris, PUF, 2004.

2. Sur ce point, voir par exemple, J.-P. Valette, *Le service public à la française*, Ellipses, Paris, 2000, p. 28 et suivantes.

3. Voir Ph. Jourdan, « La formation du concept de service public », R.D.P. 1987, p. 112-113.

4. Voir, par exemple, TC, 6 décembre 1855, *Rotschild, Leb.* 707 : « C'est à l'administration seule qu'il appartient sous l'autorité de la loi, de régler les conditions des services publics dont elle est chargée d'assurer le cours, il lui appartient de déterminer les rapports qui s'établissent à l'occasion de ces services entre l'État, les nombreux agents qui opèrent en leur nom et les particuliers qui profitent de ces services, et dès lors de connaître et d'apprécier le caractère et l'étendue des droits et obligations réciproques qui en doivent naître. ». Évidemment, même si le contenu de la décision est moins clair que ce qu'on lui attribue traditionnellement, c'est l'arrêt Blanco et les conclusions du commissaire du gouvernement David, qui passent traditionnellement pour incarner un basculement du critère de puissance publique vers celui de service public concernant la compétence du juge administratif (TC, 8 février 1873, *Blanco*).

5. Ce dernier affirme ainsi que l'administration « concerne l'agencement et le mécanisme des services publics, leur organisation intérieure et détaillée, les rapports respectifs des agents inférieurs et supérieurs, l'exécution matérielle ; le côté purement technique des différents services publics », in F. Laferrière, *Cours de droit public et de droit administratif*, 5^e édition, 1860, p. 333.

juridique va véritablement se saisir de ce sujet au début du XX^e siècle pour faire émerger une véritable « École du service public ». Appuyé essentiellement sur la faculté de droit de Bordeaux, ce courant doctrinal où figurent des juristes renommés comme Léon Duguit, Louis Rolland ou encore Gaston Jèze va ainsi populariser et vulgariser cette notion au sein du droit public français⁶. Le premier, doyen de la faculté de droit de Bordeaux dans les années 1920, développa une conception des services publics qui constituent le cadre exclusif d'action de l'État : « *Ainsi, les services publics sont un des éléments de l'État ; et nous touchons en quelque sorte au point culminant de la conception de l'État que j'expose et qui peut se résumer ainsi : ... L'État est une coopération de services publics organisés et contrôlés par des gouvernants. Il importe donc de préciser cette notion de service public, qui est capitale, et autour de laquelle gravite tout le droit public moderne* »⁷. Cette définition du service public, il la donne un peu plus loin dans le même ouvrage : « *C'est toute activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par le gouvernement, parce que l'accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale, et qu'elle est de telle nature qu'elle ne peut être réalisée complètement que par l'intervention de la force gouvernante* »⁸. Si la conceptualisation de cette notion ainsi que son articulation juridique avec les prestataires publics ou privés qui les assurent ont largement évolué depuis lors⁹, l'apport de cette École du service public reste encore aujourd'hui décisif en ce qu'elle a placé ce concept au cœur du droit public français. Cette vision constitue encore le socle doctrinal de ce que l'on a pris coutume d'appeler « les services publics à la française »¹⁰.

Or, dans ce contexte, la notion de « valeurs » est fondamentale. La finalité de l'intérêt général pour les services publics justifie l'affirmation puissante de principes généraux fondamentaux. Comme le rappelle M. Jean-Marc Sauvé : « *il n'y a pas de service public sans adhésion et fidélité à certaines valeurs. Le service public est non seulement un instrument de défense et de réalisation des principes fondamentaux de notre pacte social : il est aussi la raison d'être de la fonction publique : le service public est et doit être, par la manière dont chacun de ses membres se comporte et agit, l'incarnation individuelle et collective des valeurs inhérentes à l'exercice de missions d'intérêt général. Il est une vocation et une éthique professionnelle pour les serviteurs de la chose publique. En ce double sens, finaliste et instrumental, le service public est et demeure porteur de valeurs.* »¹¹.

Ce concept de valeurs n'est pas seulement le produit d'une vision théorique et conceptuelle du service public. Ses implications sont concrètes et impactent le quotidien de l'ensemble des organismes publics, comme le rappelle le Livre blanc de M. Silicani : « *Les valeurs du service public ne constituent pas un ensemble abstrait de principes, mais doivent servir à fonder l'organisation et la gestion des services publics et de la fonction publique.* »¹². Elles influencent l'ensemble de l'action publique. Dans un contexte de réformes structurelles, il y a évidemment ici un intérêt pour tout agent, et plus encore pour les cadres en charge d'appliquer la réorganisation administrative, à les appréhender : « *Les valeurs du service public doivent aussi être à la source de toute réflexion sur la réforme dans ces domaines et définir une véritable éthique de la fonction publique* »¹³.

6. Non sans quelques oppositions quant à la définition et la portée de cette notion entre eux.

7. L. Duguit, *Traité de droit constitutionnel*, E. de Boccard, 2^{ème} éd., 1923, t.2, p. 36.

8. *Idem.*, p. 55.

9. Ces questions doctrinales et jurisprudentielles, largement extérieures au cœur de ce fascicule, n'y seront pas abordées. Pour ceux qui souhaiteraient creuser le sujet, voir par exemple : J. Chevallier, « Le service public : Regards sur une évolution », *AJDA*, 1997, p. 8 et suivantes.

10. Voir J.-P. Valette, *Le service public à la française*, Paris, Ellipses, 2000.

11. J.-M. Sauvé in *Vivre les valeurs du service public*, Rennes, Presses de l'EHESP, 2016, préface, p. 5.

12. J.-L. Silicani, *Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique : faire des services publics et de la fonction publique des atouts pour la France*, La documentation française, 2007, p. 57.

13. *Idem.*

Si l'importance de ce concept ne semble pas faire de doute, comment en déterminer les contours ? On peut définir ces « valeurs du service public » comme des principes généraux et des références morales qui transcendent l'ensemble de l'action publique et conditionnent l'univers professionnel des agents publics en impliquant des obligations légales, déontologiques et éthiques spécifiques¹⁴. En effet, les concepts qui seront étudiés se diffusent à la fois dans le droit (via la loi et la jurisprudence), mais aussi dans la déontologie qui le dépasse. Ainsi, « *au-delà ou en-deçà du droit, (la déontologie) encadre et détermine des comportements que le milieu professionnel tient pour moralement heureux* »¹⁵. Les conséquences de l'existence de ces valeurs sont aussi éthiques. Cette dernière notion rajoute encore une dimension personnelle au respect de ces valeurs : « *La déontologie revêt une dimension collective ; elle évoque les obligations et devoirs imposés par l'exercice d'une profession ou d'un emploi public. L'éthique se réfère, quant à elle, à la conscience de chaque fonctionnaire, et revêt donc une dimension subjective...* »¹⁶.

L'objet de ce fascicule sera donc de mettre en avant l'articulation philosophico-juridique que ce concept de valeurs produit. En effet, l'existence de références éthiques va impliquer pour les acteurs du service public un certain nombre d'obligations juridiques spécifiques. La supériorité de l'intérêt général sur l'ensemble des intérêts particuliers, caractéristique de la tradition rousseauiste française, justifie de telles atteintes au principe d'égalité¹⁷. Dans cette optique, le premier ne peut correspondre à la somme des seconds mais doit s'affirmer comme un concept distinct et autonome qui doit être totalement séparé des particularités sociales et peut même être amené à entrer en conflit avec elles. On peut ainsi dire que dans la doctrine française issue de la Révolution, cette autonomie de l'intérêt général, nécessairement défini par la loi comme expression de la volonté générale, est un corollaire de l'unité de la nation.

Ainsi donc, les valeurs du service public constituent l'expression concrète de la supériorité sur les intérêts particuliers de l'intérêt général au service duquel l'ensemble des structures étatiques, et donc administratives, doivent nécessairement se placer. Ainsi, lorsque André Tardieu, commissaire du gouvernement, rédige ses célèbres conclusions sur l'arrêt Winkell¹⁸, il affirme à leur propos qu'elles sont « *l'essence du service public* ». Pour autant, si l'on comprend à ce stade le caractère fondamental de cette notion de valeurs pour le service public au service de l'intérêt général, comment les définir plus précisément ? Le Grand usuel Larousse, parmi onze définitions possibles, nous fournit une première piste en qualifiant une valeur comme « *ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société et qui est donné comme un idéal à atteindre ou comme quelque chose à défendre* »¹⁹.

Que retenir de cette définition ? Tout d'abord le caractère subjectif de la notion. Cela explique que si l'unanimité est forte autour de la revendication de l'attachement à ces principes, en revanche, leur détermination précise reste très hétérogène. D'autre part, cette notion de valeur nous renvoie à un idéal à atteindre ou à défendre. Tout comme des références morales, les valeurs du service public ont donc vocation à constituer un référentiel de principes généraux qui devront constituer une sorte de boussole de l'action administrative afin de l'encadrer, offrant ainsi une garantie aux citoyens qu'elle s'exerce bien au nom de l'intérêt général. Cependant, cette « moralisation » de l'action publique nous renvoie au caractère relatif de ce concept. Les postulats moraux évoluent dans le temps et l'espace. Les valeurs du système républicain installé en France depuis plus de 150 ans ne font pas exception à cette règle. Prenons l'exemple de l'égalité homme/femme. Il apparaît aujourd'hui évident, et une immense majorité de la classe politique française s'en revendique, que ce principe moral est consubstantiel à l'idée même d'égalité républicaine. En a-t-il toujours été ainsi ? Évidemment que non. Jusqu'aux grandes réformes sociétales de la seconde moitié du XX^e siècle, la République s'était très bien accommodée de l'infériorité juridique des femmes, comme en témoigne symboliquement, le retard français en matière de droit de vote.

14. En ce sens, on peut relier, sans les assimiler totalement, ces valeurs aux fameuses « lois de Rolland », à savoir : continuité, mutabilité et égalité des services publics. Voir L. Rolland, *Précis de droit administratif*, Paris, Dalloz, 1947.

15. Y. Gaudemet, « De la déontologie à l'intérêt général. Petites observations sur un grand sujet », in *Mélanges D. Truchet, L'intérêt général*, Paris, Dalloz, 2015, p. 225.

16. E. Aubin, *La déontologie dans la Fonction publique*, Paris, Gualino, 2020, p.30.

17. On peut ainsi citer J.-F. Lachaume, H. Pauliat et C. Deffigier qui affirment que « tous les services publics ont la même raison d'être, à savoir la satisfaction de l'intérêt général... », in *Droit des services publics*, 3^e édition, Paris, LexisNexis, 2018, p. 1.

18. CE, 7 août 1909.

19. *Grand usuel Larousse, Dictionnaire encyclopédique*, Paris, Larousse, 1997, p. 7469.

Est-ce alors à dire que ces valeurs, qu'elles soient républicaines ou du service public, ne sont finalement que des références modulables que les responsables politiques et administratifs agiteraient pour légitimer artificiellement leur action auprès des gouvernés afin de favoriser leur soumission ? La réponse ne peut être ici que négative. Aussi relatifs et subjectifs que soient ces principes, il n'en constitue pas moins des repères nécessaires à la cohésion de l'architecture entre société et État. C'est l'adhésion commune à ces principes, et la soumission générale aux normes juridiques qui en ont émergé, soit par le fait du législateur soit par celui du juge, qui conditionnent l'existence même de l'ensemble de l'État-nation, en fixant une finalité collective à l'action publique. Pour autant, alors que nous sommes dans une phase de réformes profondes de l'administration, axées sur l'idée d'efficience portée par le New Public Management, et alors que les repères moraux traditionnels de la société connaissent d'importants bouleversements depuis plus de quarante ans, ces grands principes peuvent-ils continuer à jouer leur rôle ou sont-ils condamnés au déclin ? La réponse est donnée par les Français eux-mêmes, et par les agents de la fonction publique, dont l'attachement indéfectible à ces valeurs ne cessent de s'exprimer dans les nombreuses enquêtes d'opinion réalisées à ce sujet. On peut ici rappeler la célèbre Déclaration commune fondatrice du Réseau des écoles de service public sur ses valeurs en 1996 : « *Nous, écoles de service public, fondons notre identité commune sur les principes républicains énoncés par la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen à laquelle notre nation se réfère à travers sa Constitution. Dans la diversité et la complémentarité de nos missions et orientations, nous bâtissons nos actions sur les valeurs fondamentales de la République française... Le sens de l'intérêt général qui doit nous guider au quotidien dans chacune de nos tâches se traduit aussi par la mise en exergue et la transmission d'un certain nombre de valeurs professionnelles liées à la nature du service public, ses missions et sa raison d'être* »²⁰. On pourrait même ajouter que l'individualisation et l'émiettement de la société d'un côté, et la refondation de l'action publique autour de nouveaux référents de l'autre, rendent ces valeurs encore plus nécessaires et actuelles²¹. Dès lors, il apparaît indispensable pour tout aspirant à l'entrée dans la fonction publique de percevoir le contenu général et la portée des principaux éléments qui constituent ce que l'on dénomme communément les valeurs du service public. Ce sera l'objet de ce cours. Pour ce faire, ce fascicule sera divisé en trois grandes parties. Tout d'abord, nous devons aborder la notion de service public afin d'en déterminer les contours exacts (Partie 1). Une fois cet environnement juridique décrit, il sera temps d'aborder la question des valeurs en tant que telles. Dans un premier temps, les valeurs traditionnelles issues de l'héritage républicain des XIX^e et XX^e siècles seront étudiées (Partie 2). Ensuite, il conviendra d'analyser l'émergence de nouvelles valeurs, portées par le mouvement de réforme en cours, pour déterminer si ces références actuelles sont compatibles avec l'héritage évoqué précédemment (Partie 3).

20. <https://www.resp-fr.org/wp-content/uploads/2019/03/reglement-interieur.pdf>

21. C'était déjà le constat de M. Jean Picq, membre de la Cour des comptes, au cœur des années 1990 : « C'est en effet la première responsabilité de l'État que d'être un producteur d'unité entre ceux qui l'ont institué. Ce fut, dans l'histoire, son objectif constant : rassembler les terres de France, construire des ponts et des chaussées..., faire prévaloir le français sur les dialectes, diffuser la même instruction, généraliser la protection sociale... Aujourd'hui, le besoin d'unité a seulement changé de nature. Il nous faut connaître notre passé commun, nous souvenir des fondations, ressentir ce qui nous unit, comprendre pourquoi nous vivons ensemble, éprouver la nécessité de notre solidarité, réfléchir à ce vers quoi nous allons, avoir une conception partagée de notre bien commun. Nous avons besoin de cette forme spirituelle d'unité qui fait qu'un peuple traverse l'histoire. Et conformément à notre tradition particulière, nous l'attendons d'abord de l'État. », in *L'État en France : servir une nation ouverte sur le monde*, rapport au Premier Ministre, mai 1994, Doc. fr., 1995.

PARTIE 1

LA NOTION DE SERVICE PUBLIC

Mots-clés

Service public – intérêt général – valeurs – services d'intérêt général – État providence

Comme cela a été évoqué dans l'introduction, la notion de service(s) public(s) nous renvoie à la III^{ème} République et au glissement progressif, à la fin du XIX^e siècle, de la notion de puissance publique vers celle de service public comme critère fondamental de l'action publique. Il s'agit là de l'expression juridique d'une tendance plus globale de basculement d'une logique d'État gendarme, fondamentalement appuyé sur l'idée de souveraineté, vers celle d'État providence, fondamentalement appuyé sur celle de service. La révolution industrielle et le socialisme avaient ainsi modifié l'environnement social et conduit les autorités publiques, législateurs et magistrats, à faire évoluer le rapport entre l'État et la société. Plus horizontal, ce dernier devait permettre d'aller au bout de la logique qui avait guidé la Révolution et que la République devait incarner. Désormais incontournable, cette notion de service public est omniprésente dans le droit public français. Après avoir essayé d'en déterminer une définition (Chapitre 1), nous verrons l'importance du lien qui l'unit à l'idée d'intérêt général et l'impact de ce dernier sur sa propre définition (Chapitre 2).

CHAPITRE 1

Définitions et cadre juridique

Le concept de service public est un objet aussi intéressant qu'incertain. Largement utilisé dans la sphère politique, mais aussi juridique, il est fréquemment revendiqué mais jamais défini. Ni la loi, ni le juge n'ont souhaité apporter une définition claire et précise. Cette prudence extrême s'explique par la nature même du concept. Consubstantiel de l'intérêt général, le service public est un cadre en perpétuel mouvement soumis aux aléas des évolutions des besoins sociaux (§2). Pour autant, il apparaît nécessaire pour cette étude d'essayer, malgré tout, de poser les bases conceptuelles et juridiques qui lui sont communément attribuées (§1).

1. Une notion fondamentale

La notion de services publics est au cœur de l'action publique dans la tradition républicaine française. Ayant émergée sous la III^{ème} République, elle n'a cessé depuis de se développer pour apparaître comme l'une des expressions centrales du compromis social trouvé à la Libération. Aujourd'hui encore, elle est unanimement perçue comme une caractéristique fondamentale de notre pacte social. Pour autant, les contours de sa définition juridique restent assez flous, et si la jurisprudence comme le législateur ont développé une production juridique conséquente à son sujet, ils n'en ont pas pour autant fixé les contours précis²².

22. Voir J.F. Lachaume, H. Pauliat, C. Deffigier, *Droit des services publics*, op. cit., p. 6.

La doctrine s'est naturellement emparée de cette question. À ce titre, la définition donnée par l'introduction à l'ouvrage intitulé *Droit des services publics*²³, nous apparaît tout à fait éclairante : « *Tous les auteurs se retrouvent pour admettre que l'expression « service public » est utilisée au minimum dans deux sens. Un sens organique : tout d'abord et, à ce titre, le service public est une partie, une composante, de l'appareil administratif... c'est ce sens que l'on retrouve lorsqu'on fait, par exemple, référence au service public de l'éducation en considérant ses agents, ses moyens matériels, ses ramifications à travers le pays. À côté de cette approche organique, il existe une approche matérielle : le service public... s'analyse en une mission – donc une activité – d'intérêt général relevant de façon plus ou moins étroite d'une personne publique. Il est incontestable que cette seconde approche prévaut dans la définition contemporaine du service public qui s'attache plus à l'activité accomplie qu'à l'organisation qui assume cette mission. Cette prééminence... s'impose dès lors que les deux approches ne coïncident plus systématiquement puisque certaines missions de service public, et non des moindres, sont gérées par des organismes privés.* ».

On le voit, la définition de cette notion de services publics s'est développée dans deux directions complémentaires. L'approche organique et l'approche matérielle se complètent pour permettre d'encadrer par des normes spécifiques, et largement dérogoires au droit commun, la production de ces services. L'équilibre entre ces deux visions du service public n'en est pas pour autant figé. Sous l'influence du droit européen en particulier, il connaît des évolutions et des inflexions qui ont évidemment un impact sur le corpus de valeurs qu'on peut raccrocher à sa mise en œuvre.

2. Évolution de la notion

Cette double définition, organique et matérielle, s'apparente à une spécificité du droit français qui renvoie à notre vision particulière de l'intérêt général que nous étudierons dans le paragraphe suivant. Ainsi, est-elle absente des traités européens au profit de la notion de services d'intérêt général (SIG), qui est elle-même scindée en deux entre les services d'intérêt économique général (SIEG) et les services non économiques d'intérêt général (SNEIG). On ne retrouve pas dans cette approche communautaire la dimension organique. Quant à l'approche matérielle, les textes européens mettent beaucoup plus en avant les obligations spécifiques qui en découlent, que les prérogatives spécifiques qu'elle implique²⁴. Lisons sur ce point la Commission européenne, qui a été directement à l'origine de la mise en place de cette notion²⁵ :

« Définition des services d'intérêt général »

Les services d'intérêt général sont des services considérés par les autorités publiques des pays membres de l'UE comme étant d'intérêt général et faisant par conséquent l'objet d'obligations de service public spécifiques. Ils peuvent être fournis par l'État ou par le secteur privé.

Exemples de services d'intérêt général : les transports publics, les services postaux et les soins de santé.

23. *Idem.*, p. 5. Face aux incertitudes quant à son contenu, certains évoquent même un mythe légitimateur (voir C. Wiener, « Service public ou autogestion : d'un mythe à l'autre », in *Service public et libertés, Mélanges offerts au professeur Robert-Edouard Charlier*, Paris, Ed. de l'université et de l'enseignement moderne, 1981 ou encore L. Nizard, « À propos de la notion de service public : mythes étatiques et représentations sociales », in *Recueil d'études en hommage à Charles Eisenmann*, Paris, Cujas, 1977).

24. En cela, le droit communautaire peut être perçu comme un facteur d'amplification de la tendance du droit public français, législateur, jurisprudence et doctrine compris, à incliner vers une approche plus subjective qu'objective. Définitions : « Droit objectif : ensemble des règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique ; Droit subjectif : prérogative attribuée à un individu dans son intérêt lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation », in *Lexique Termes juridiques*, 10^e édition, Paris, Dalloz, 1995, p. 216.

25. JO n°C 281, 21 sept. 1996, p. 3 ou encore *Les services d'intérêt général, y compris les services sociaux d'intérêt général : un nouvel engagement européen*, 20 nov. 2007, Doc. COM (2007) 725 final.

Catégories

Il existe trois catégories de services d'intérêt général : économiques, non économiques et sociaux.

Services d'intérêt économique général : il s'agit des services de base fournis à titre onéreux, tels que les services postaux. Ils sont soumis aux règles européennes régissant le marché intérieur et la concurrence. Ces règles peuvent toutefois faire l'objet de dérogations si cela s'avère nécessaire pour protéger l'accès des citoyens aux services de base.

Services non économiques, tels que la police, la justice et les régimes légaux de sécurité sociale : ils ne sont soumis à aucune législation européenne spécifique, ni aux règles régissant le marché intérieur et la concurrence.

Services sociaux d'intérêt général : ils répondent aux besoins des citoyens vulnérables et se fondent sur les principes de solidarité et d'égalité d'accès. Ils peuvent être de nature économique ou non économique. Il s'agit par exemple des systèmes de sécurité sociale, des services de l'emploi ou des logements sociaux.

L'action de l'UE

En 2011, l'UE a adopté le cadre de qualité pour les services d'intérêt général (SIG) dans l'Union européenne. Ce cadre :

- *précise la manière dont les règles de l'UE s'appliquent aux services de base, ainsi que les révisions qui ont été apportées à ces règles, lorsque cela s'est avéré nécessaire pour garantir la prise en compte de besoins spécifiques ;*
- *garantit l'accès de tous les citoyens aux services essentiels ;*
- *promeut la qualité dans le domaine des services sociaux et met en lumière les résultats pouvant servir de modèles pour d'autres services de base.*

À la suite à l'adoption de ce cadre, les règles européennes en matière de marchés publics ont également été modernisées, et une nouvelle législation a été mise en place, clarifiant l'application des règles en matière d'aides d'État aux services d'intérêt économique général. »²⁶.

Même si les particularités françaises restent marquées au sein du droit positif, on peut dire que la production normative européenne, qu'elle relève de la soft law ou de la hard law, amène « *une indéniable convergence vers un système de principes et de valeurs communs* »²⁷ parmi les États membres. Ainsi, sous l'influence du droit européen, la jurisprudence hexagonale a eu tendance, ces dernières années, à privilégier l'approche matérielle, plus compatible avec l'esprit du droit européen, au détriment de la conception organique. La tendance globale se montre donc de plus en plus indifférente au statut du gestionnaire du service²⁸ et s'avère centrée sur les obligations spécifiques qui découlent de la production de ce service afin de renforcer les droits de l'utilisateur au nom d'une meilleure prise en compte du droit de la concurrence.

Ce rapide rappel était essentiel afin de comprendre l'évolution des valeurs qui sont censées caractériser l'exercice et la mise en œuvre du service public. En effet, l'évolution de l'environnement juridique encadrant les prestations a nécessairement un impact sur la perception des priorités qu'elles ont vocation à incarner. Cependant, pour compléter correctement ce panorama, il convient auparavant de remonter un peu en amont sur la question de la légitimité de la spécificité juridique de ces services publics. En effet, l'intérêt général, notion aussi philosophique que juridique, est ici un concept clef. Directement lié à la *Res publica*, il constitue une véritable clef de voûte du droit public en général et administratif en particulier.

26. https://ec.europa.eu/info/topics/single-market/services-general-interest_fr

27. J.F. Lachaume, H. Pauliat, C. Deffigier, *Droit des services publics*, op. cit., p. 24.

28. Voir sur ce point : C. Blumann, « Quelques variations sur le thème du service public en droit communautaire », in *Mélanges en l'honneur de J.-F. Lachaume*, Dalloz, 2007, p. 45 et suiv.

L'intérêt général, moteur des services publics

La notion de service public est un prolongement du concept fondamental d'intérêt général (§1). Ce dernier permet de la définir et constitue donc un critère essentiel pour permettre de la délimiter. Ce travail s'avère complexe, tant les incertitudes restent grandes aussi bien autour de l'intérêt général que des services publics. La seule constante qui les caractérise est leur mouvement permanent (§2).

1. Le service public : une activité d'intérêt général

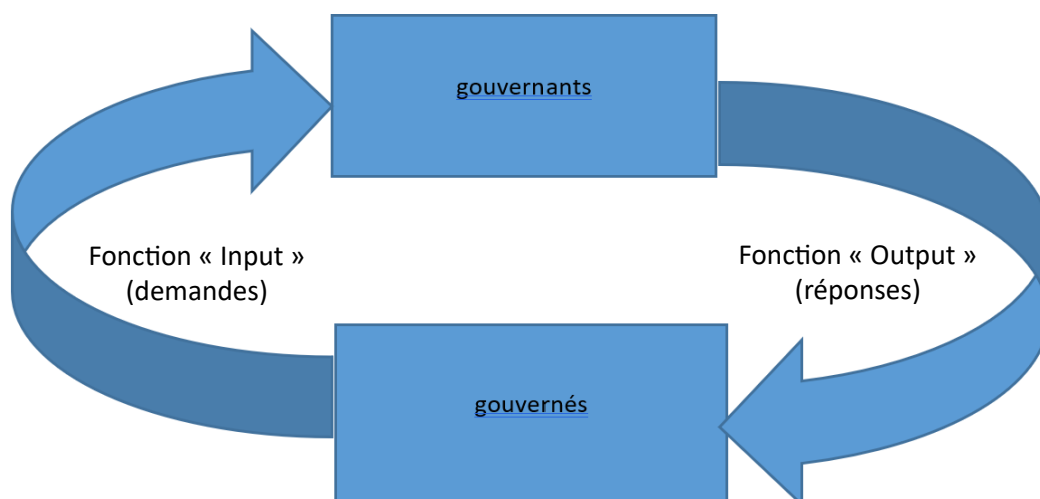
Dès l'émergence et la précision de la notion de service public dans la doctrine française du début du XX^e siècle, elle a été reliée avec celle d'intérêt général. Cette dernière diffuse à tout le droit produit par l'État²⁹, en sa qualité de régulateur social, sa légitimité et lui permet de revendiquer « *avec succès pour son propre compte le monopole de la violence légitime* »³⁰. C'est parce qu'il incarne la communauté sociale dans sa globalité qu'il est légitime pour fixer les règles de vie en commun et les faire respecter. Dans cette perception l'administration devient une organisation ayant vocation à mettre en pratique cette finalité si spécifique. C'est elle qui justifie l'existence d'un cadre juridique exorbitant du droit commun, constitué d'attributs et d'obligations spécifiques. Cette construction théorique est très ancienne et largement antérieure à l'État lui-même. *L'utilitas publica* antique s'est ainsi perpétuée en se christianisant au cours du Moyen-Âge avant d'être récupérée par les théoriciens défenseurs de l'État royal à la période moderne. Mais comment donc définir cet intérêt général aujourd'hui ? Un consensus se dégage autour d'une délimitation extrêmement extensive qui définit l'intérêt général comme ce qui relève de l'intérêt de la communauté. Dans la tradition politico-juridique française issue de la Révolution, cet intérêt général ne peut être appréhendé comme la somme des intérêts particuliers. Très fortement influencée par les réflexions de J.J. Rousseau, la réflexion française considère que l'intérêt général est un concept autonome, encadré par un droit dérogatoire et déterminé par la loi. Expression de la volonté générale, elle est la seule à pouvoir fixer un cadre réglementaire qui impose à l'individu les nécessités du collectif. À l'inverse, la tradition libérale anglo-saxonne s'appuie sur une perception utilitariste et pragmatique de la notion. Sous l'influence de Bentham, elle tend à évaluer l'intérêt général à partir de conjonctions d'intérêts particuliers, qui, majoritaires, forment une nécessité collective. Communautariste et fondamentalement empirique, cette tradition se distingue de la tradition hexagonale dans le rapport entre l'individu et le collectif et donc l'État. Cette particularité française consacre un citoyen abstrait, détenteur de droits fondamentaux, mais aussi limité dans son autonomie au nom de l'égalité³¹. Cette préoccupation, largement inscrite dans un contexte de condamnations des multiples privilèges d'Ancien Régime, justifie des prérogatives spécifiques attribuées à la puissance publique. L'équilibre entre nécessités collectives et autonomie individuelle, fondamental dans tous les systèmes libéraux, penche ainsi naturellement depuis la Révolution du côté des premières en France. Le légicentrisme en est un témoignage spectaculaire.

29. Conseil d'État, *Rapport public 1999. Jurisprudence et avis de 1998. L'intérêt général*, La Documentation française, 1999, p. 245 et suiv.

30. M. Weber, *Le savant et le politique*, Paris, Librairie Plon, 1959, p. 124.

31. On peut lire sur la spécificité française en la matière, la fameuse conférence prononcée à la Sorbonne en 1882 par Ernest Renan et intitulée « Qu'est-ce qu'une nation ? » : « *La nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est la possession en commun d'un riche legs de souvenirs ; l'autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. [...] Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore. [...] Je me résume, Messieurs. L'homme n'est esclave ni de sa race ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui s'appelle une nation.* ».

Quoi qu'il en soit, et quelles que soient ses sources, l'intérêt général est nécessairement un concept en mouvement permanent, guidé par les évolutions de la société et la capacité des autorités publiques à les identifier. Dans un système démocratique, cette synergie entre l'État et la nation s'incarne à travers un système de représentation. Les élections constituent alors l'outil d'expression de la délégation légitimant la reconnaissance des attributs de la souveraineté et donc la détermination de l'intérêt général. Ainsi, la santé, le tourisme, l'aménagement du territoire, la culture, le sport et même l'environnement ont-ils été progressivement reconnus comme des thématiques relevant de cet intérêt général. La source même des valeurs du service public que nous serons amenés à étudier dans les chapitres suivants constitue donc un concept très difficile à cerner au contenu mouvant.



2. Un concept en mobilité permanente

La pérennité d'un système politique démocratique moderne comme la République française dépend de sa capacité à incarner légitimement l'intérêt général. Le citoyen ne lui consentira sa soumission qu'à cette condition. La confiance des gouvernés dépendra donc de la capacité de l'État à satisfaire aux attentes sociales à travers un cycle d'input (demandes sociales) et d'output (réponses politiques du système à ces demandes)³². Évidemment plus la perception d'un décalage entre les deux est forte, plus la légitimité des représentants, voire même du système en lui-même, diminue.

La vie du système politique est ainsi cadencée par la dynamique créée par la transformation des entrées (expression de demandes sociales) en sorties (réglementations). Le système politique se trouve donc dans une situation de mouvement permanent. En effet, soit les réponses apportées par le pouvoir vont créer de nouvelles demandes chez les populations bénéficiaires, soit ce sont d'autres acteurs, se percevant comme non pris en compte par la réponse, qui vont décider d'adresser leurs propres exigences. L'action publique doit ainsi arbitrer en permanence entre ces demandes en les hiérarchisant.

Or l'une des difficultés majeures des États-Nations démocratiques contemporains réside dans la complexité à identifier et à agréger les demandes de nations de plus en plus morcelées et communautarisées. Les dirigeants démocratiques en général, et français en particulier, sont ainsi confrontés à la complexité d'identifier les attentes sociales et surtout d'y apporter des réponses satisfaisantes³³. Les clivages de plus en plus radicalisés entre groupements d'individus au sein de la société aboutissent à de multiples demandes sociales contradictoires, et rendent délicate l'élaboration de normes ayant vocation à incarner un intérêt général. Les exemples de plusieurs polémiques sociétales ces dernières années ne manquent pas (mariage pour tous, mouvements « Black Lives Matter », des « gilets jaunes » ou « Metoo », place de l'Islam dans la société française...). Ces dernières témoignent des crispations communautaires d'une société qui a de plus en plus de mal à penser ses besoins communs et donc un destin collectif. Il apparaît donc indispensable pour la puissance publique de trouver l'équilibre délicat au sein de l'intérêt général entre l'autorité fondée sur les nécessités communes et l'écoute des revendications à la reconnaissance de droits subjectifs liés à une appartenance particulière³⁴. Face à ce constat, l'État a lancé une vaste réflexion autour des valeurs qui découlent des services publics d'intérêt général. La tendance à une inclinaison vers une volonté de renforcer la prise en compte des attentes et des droits des usagers va ainsi provoquer l'ajout de nouvelles valeurs et donc questionner l'appréhension traditionnelle des principes devant guider la mise en œuvre d'un service public.

32. Voir G. Almond et J. Coleman, *The politics of the developing areas*, Princeton, Princeton University, 1960.

33. « C'est en effet la première responsabilité de l'État que d'être un producteur d'unité entre ceux qui l'ont institué. Ce fut, dans l'histoire, son objectif constant : rassembler les terres de France, construire des ponts et des chaussées..., faire prévaloir le français sur les dialectes, diffuser la même instruction, généraliser la protection sociale... Aujourd'hui, le besoin d'unité a seulement changé de nature. Il nous faut connaître notre passé commun, nous souvenir des fondations, ressentir ce qui nous unit, comprendre pourquoi nous vivons ensemble, éprouver la nécessité de notre solidarité, réfléchir à ce vers quoi nous allons, avoir une conception partagée de notre bien commun. Nous avons besoin de cette forme spirituelle d'unité qui fait qu'un peuple traverse l'histoire. Et conformément à notre tradition particulière, nous l'attendons d'abord de l'État. » in Jean Picq, *L'État en France : servir une nation ouverte sur le monde*, rapport au Premier Ministre, mai 1994, Doc. fr., 1995.

34. Sur ce point, voir S. Trosa, « L'intérêt général : une réalité introuvable ? », *Gestion & Finances Publiques*, vol. 3, no. 3, 2017, p. 82 : « L'intérêt général peut être, soit vu de manière rationnelle comme un processus descendant à partir des objectifs nationaux, soit co-construit avec les citoyens. Si tel est le cas il devient un arbitrage entre la qualité des services et les contraintes qui lui sont imposées ».

PARTIE 2

ÉGALITÉ, NEUTRALITÉ ET CONTINUITÉ : DES PRINCIPES TRADITIONNELS MAIS TOUJOURS CARDINAUX

Mots-clés

Égalité – neutralité – laïcité – continuité de l'État – adaptabilité

L'idée de valeurs guidant les actions de la puissance publique a depuis les origines agité la réflexion politico-juridique. La dimension morale de la régulation opérée par l'État se propagerait ainsi de la tête politique de l'appareil étatique jusqu'à la base de la pyramide administrative. Aujourd'hui, on parle de « valeurs républicaines », de « valeurs du service public » ou encore d'« éthique » et de « déontologie » publiques. C'est justement le consensus autour de leur contenu et de leur supériorité morale qui conditionnent la légitimité de l'action publique et donc la soumission des individus. Ces principes s'imposent à l'ensemble de l'appareil étatique car ils sont la conséquence directe de l'existence même de la communauté nationale. Ils constituent ainsi un pont entre des références philosophiques s'inscrivant dans le contexte d'un contrat social mythifié et le cadre juridique de la mise en œuvre concrète de normes étatiques. Ces exigences morales, dont on retrouve des références dans de nombreuses sources juridiques, obligent l'ensemble de l'appareil administratif dont la mission est de mettre en œuvre les politiques publiques initiées par le pouvoir exécutif. Parmi les nombreuses listes de ces valeurs du service public qui ont été dressées ces dernières années, un certain consensus apparaît pour dégager, parmi ces principes fondamentaux républicains, un premier bloc de valeurs relevant de l'égalité et de la neutralité (Chapitre 1) et un second de la continuité et de l'adaptabilité (Chapitre 2).

CHAPITRE 1

Égalité et neutralité, des exigences républicaines

À l'origine même de l'ensemble de l'appareil étatique, le concept de valeurs est incarné en France par le triptyque « Liberté, égalité, fraternité » devenu devise nationale sous la Deuxième République³⁵. Héritages des révolutions de 1789 et de 1848, elles ont toutes valeur constitutionnelle. La liberté et l'égalité sont au cœur de la DDHC alors que le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité du principe de fraternité en 2018 : « Aux termes de l'article 2 de la Constitution : La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son article 72-3, à l'« idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Il en ressort que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. »³⁶. En matière d'action administrative, c'est logiquement l'égalité qui a historiquement dominé et diffusé tant en interne que dans les relations avec les usagers (§1). Dans le prolongement de cette idée, on retrouve la notion cardinale de neutralité (§2).

35. Article IV du préambule de la constitution du 4 novembre 1848 « La République française a pour principe, la Liberté, l'Égalité et la Fraternité. Elle a pour base la Famille, le Travail, la Propriété, l'Ordre public. ».

36. Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018.

1. L'égalité dans les services publics

Le principe d'égalité comme fondement philosophico-juridique de la République est affirmé dès l'article I de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « *Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.* ».

Au même titre que la liberté, l'égalité face au service public apparaît donc comme une référence fondamentale pour la constitution et donc l'État. Elle est tout à la fois une nécessité démocratique et une exigence républicaine qui touche tout autant les prestations et avantages procurés que les charges qu'elle implique. C'est le juge qui est le garant de cette égalité de traitement pour les membres de la société. Ainsi, le Conseil d'État a-t-il fait de l'« *égalité de traitement entre les usagers d'un même service public* » un principe général du droit dès 1911³⁷. Le Conseil constitutionnel a, de son côté, fait référence à de multiples reprises « *au principe constitutionnel d'égalité* »³⁸. Les juges en ont déduit toute une série d'exigences pour l'administration dans les domaines les plus divers. Par ce biais, la magistrature s'offre un contrôle sur le contenu même de la loi. Évidemment, les incertitudes autour des contours exacts de ce principe d'égalité contribuent ici à une forme de subjectivité prétorienne. Globalement, la jurisprudence française a fait émerger du principe d'égalité deux types d'obligations pour l'action administrative et ses agents : « *l'interdiction de certaines discriminations et l'application uniforme de la règle de droit* »³⁹. Il faut noter ici que la jurisprudence n'applique pas de manière univoque la qualification de discrimination et des différenciations fondées sur des différences de situations des usagers sont parfois possibles⁴⁰. À ce titre, les services publics sont aujourd'hui clairement présentés comme des instruments de lutte contre toutes les discriminations et les exclusions ayant vocation à permettre une égalité plus seulement juridique et théorique mais aussi réelle et sociale.

En plus de l'égalité de traitement des usagers, s'impose pour l'administration et son autorité politique, un principe d'égalité dans le traitement de ses agents. Cela commence dès l'accès aux emplois publics. Ainsi l'article 6 de la DDHC de 1789 énonce-t-il que « *La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents* ». Si, comme pour l'utilisateur de la prestation de service public, des aménagements sont possibles selon certains critères objectifs⁴¹, l'organisation des concours de la fonction publique est ainsi soumise à l'exigence d'une égalité de traitement des candidats. Par la suite, durant le déroulement de la carrière, les fonctionnaires doivent notamment bénéficier de traitements égaux lorsqu'ils sont placés dans des situations identiques.

Comme on peut le constater, la valeur « égalité » tend de plus en plus à se subjectiviser passant ainsi d'une logique d'égalité juridique en faveur d'un citoyen abstrait à une volonté de reconnaissance des particularités individuelles dans le quotidien de l'utilisateur. La lutte contre les discriminations a ainsi pris le dessus sur la préoccupation d'égalité de traitement. Pour tout acteur du service public, cette valeur cardinale d'égalité constitue nécessairement une préoccupation centrale. À ce titre, les textes fixant le statut de la fonction publique ont fait émerger pour les agents une obligation tout à la fois légale, déontologique et éthique qui semble en découler : la neutralité.

37. CE, 29 novembre 1911, *Chomel, Leb.* 1265. Il faut ici noter que pour la juridiction suprême « si le principe d'égalité impose qu'à des situations semblables soient appliquées les mêmes règles, ce principe n'impose pas nécessairement que des règles différentes soient appliquées à des situations dissemblables », in Rapport public du Conseil d'État, *Sur le principe d'égalité*, 1996, p. 92.

38. CC, décision 73-51 DC du 27 décembre 1973, *Rec* 25.

39. C. Barrois de Sarigny, Maître des requêtes au Conseil d'État, « Le principe d'égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État », <https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/le-principe-d-egalite-dans-la-jurisprudence-du-conseil-constitutionnel-et-du-conseil-d-etat>

40.

41. Par exemple en fonction d'un diplôme, d'un titre, d'une localisation...

2. La neutralité, prolongement de l'égalité

La neutralité est pour les agents, selon le Conseil constitutionnel, un « corollaire de l'égalité »⁴². Rien de plus logique puisque la neutralité vise prioritairement à ne provoquer aucune discrimination⁴³ entre les usagers d'un service public. La neutralité, ainsi conçue comme une indifférence ou une abstention de l'administration, vise évidemment à assurer la mise en œuvre du principe d'égalité. Ce dernier peut-être alors être perçu comme la source même de la neutralité. Il convient ici de noter qu'elle peut parfois s'en écarter, accédant alors à une forme d'autonomie, pour basculer vers une logique de « discrimination favorable » impliquant alors non une abstention mais une action différenciée⁴⁴.

L'obligation de neutralité, qui incarne le principe d'égalité dans l'action administrative quotidienne, se retrouve tout d'abord sous la forme d'une obligation professionnelle pour les fonctionnaires au sein de leur statut général : « *Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité...* »⁴⁵. Les références morales qui sont mentionnées dans ce texte, (« *dignité, impartialité, intégrité et probité* »), s'imposent justement grâce à l'obligation de neutralité pour former une déontologie professionnelle. L'égalité est aussi une obligation pour l'organisation administrative dans les services qu'elle peut produire pour les usagers comme le rappelle l'article L. 100-2 du Code des relations entre le public et l'administration, « *l'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité* ». On peut ici constater que le CRPA distingue au sein de l'exigence de neutralité, le concept spécifique de laïcité. Le statut général de la fonction publique suit exactement la même approche lorsqu'il ajoute au sein de son article 25 déjà cité que « *Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité* ».

Ainsi la laïcité apparaît-elle comme une valeur spécifique, si ce n'est autonome, au sein du corpus juridique français. Ce célèbre principe a été mis en place par la loi du 9 décembre 1905. Imposant une logique de neutralité religieuse de l'action publique, il est devenu au fil du temps une référence républicaine incontournable. Or, on constate depuis quelques années des critiques, voire des remises en cause, d'un cadre juridique qui serait dépassé et discriminatoire et donc plus en mesure d'assurer la cohésion confessionnelle d'une société française multiculturelle.

Or, l'expérience récente nous a montré que le principe conserve toute sa capacité à permettre le vivre-ensemble si sa portée est mieux perçue des acteurs de terrain qui ont vocation à le faire vivre dans la réalité sociale. Ainsi, pour essayer de répondre aux différents questionnements qui ont pu apparaître ces dernières années (repas de substitution dans les établissements publics, port de signes religieux par des parents lors des sorties scolaires, revendications confessionnelles d'agents d'établissements répondant à des missions de service public, mise en place de crèches de Noël dans des mairies...), les pouvoirs publics ont essayé de faire œuvre de pédagogie et de promouvoir le dialogue. Or, si le sens de la règle est mieux compris, celle-ci apparaît alors davantage comme un compromis aux yeux de celui qui est contraint, permettant ainsi son adhésion. Lorsque tel est le cas, les situations de blocage ont souvent trouvé leur solution et la cohabitation s'est améliorée⁴⁶.

42. CC, décision 86-217 DC du 18 septembre 1986, *Loi relative à la liberté de communication*, Rec. 141 : « Considérant enfin, que les obligations imposées aux sociétés et à l'établissement public composant le secteur public de la communication audiovisuelle sont précisées dans des cahiers des charges fixés par décret, qui doivent être préalablement soumis à la Commission nationale de la communication et des libertés, dont l'avis motivé est rendu public ; que ces cahiers des charges doivent nécessairement se conformer aux principes fondamentaux du service public et notamment au principe d'égalité et à son corollaire le principe de neutralité du service... ».

43. La non-discrimination pouvait également être rattachée au principe de fraternité. Sur ce point, voir : J.-L. Silicani, *Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique*, op. cit., p. 60.

44. Sur l'autonomie du concept de neutralité, voir J.F. Lachaume, H. Pauliat, C. Deffigier, *Droit des services publics*, op. cit., p. 614 et suiv.

45. Article 1^{er} de la loi du 20 avril 2016, modifiant l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983.

46. Plusieurs enquêtes dans le milieu scolaire ont ainsi montré que la quasi-totalité des cas de tension se règlent par le dialogue. Voir par exemple l'étude « Les enseignants et la laïcité » réalisée par l'Ifop pour le CNAL en 2018.

Pour ce faire, la puissance publique s'est appuyée bien davantage que par le passé sur « l'esprit de la loi » pour en expliquer les avantages que la laïcité apportait à chacun. En l'occurrence, la laïcité est un principe d'affirmation de neutralité religieuse de la puissance publique, mise en œuvre à travers une séparation juridique entre la sphère publique et l'ensemble des organisations confessionnelles. Elle vise ainsi à assurer à chaque membre de la société le respect de ses convictions et donc la cohabitation paisible de l'ensemble. En témoignent les deux premiers articles de la loi de 1905 :

« Art. 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

Art. 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1^{er} janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. ».

L'articulation entre la garantie d'un droit individuel à la liberté de conscience et l'affirmation d'une neutralité de l'action publique et donc des agents est le cœur de ce concept de laïcité. L'action publique doit s'appuyer sur ce compromis centenaire mais très moderne entre préservation de la sphère individuelle et nécessités de l'intérêt général. Pour autant, dans un monde complexe et une société fracturée, cette ambition de trouver l'équilibre entre les nécessités de cohésion sociale et l'expression de la diversité apparaît aussi nécessaire que difficile à atteindre concrètement. Il convient donc de fournir les outils à l'ensemble des acteurs pour les accompagner dans cette délicate entreprise. L'action publique doit donc faire œuvre de pédagogie pour permettre de fixer les bases d'un dialogue apaisé entre la puissance publique et la société. À ce titre, même si les problèmes demeurent, la mise en place de référents laïcité dans les établissements scolaires a, par exemple, contribué à apaiser nombre de situations et à prévenir les conflits ou à en limiter l'intensité. L'extension dans l'ensemble de la fonction publique de cette approche, avec les référents déontologiques (loi Déontologie du 20 avril 2016), devenus, grâce à une circulaire ministérielle du 15 mars 2017, « référents laïcité », illustre son efficacité. Dans les sociétés modernes, où l'individualisme s'est largement approfondi, l'action publique, et donc l'autorité de l'État, ne peuvent plus faire l'économie de l'explication.

La valeur « laïcité », à travers ses réussites et ses difficultés, témoigne ainsi de l'importance pour l'État de sortir encore davantage d'une logique de régulation totalement verticale basée sur un principe d'autorité et d'unité de plus en plus étrangers aux représentations sociales. Il convient, dès lors, d'avancer vers une action publique encore davantage fondée sur une logique partenariale de proximité et d'association des agents et des usagers. Une telle démarche d'appropriation devrait permettre de renforcer l'adhésion individuelle et donc collective aux principes fondamentaux de la République française. Ce travail contribuera non seulement à recréer du sens pour les agents des services publics, mais aussi à redonner une légitimité concrète à l'action publique aux yeux des gouvernés.

Continuité et adaptabilité de l'État

Après avoir étudié le premier bloc de valeurs « égalité/neutralité », nous allons désormais aborder le second centré autour des concepts « continuité/adaptabilité ». Nous verrons que si cette autre famille de grands principes s'avère tout aussi classique que celle qui vient d'être étudiée (§1), sa dimension très professionnelle la rapproche beaucoup de préoccupations plus contemporaines liées à l'instauration de la culture de la performance sous l'influence du new public management (§2).

1. Des notions classiques

La question de la continuité de l'État et des implications qui en découlent agitent la doctrine depuis les origines. Que ce soit l'Empire romain, les monarchiques franques ou capétiennes, les empires napoléoniens et évidemment les républiques, toutes les puissances publiques qui se sont succédées ont eu à déterminer des normes permettant de garantir la continuité de leur pouvoir. L'affirmation des principes d'instantanéité de la succession et de continuité royale au sein des lois fondamentales du royaume dès la seconde moitié du Moyen-Âge témoigne d'une préoccupation structurelle avant même la mise en place d'une véritable administration étatique. Toute interruption de l'exercice de la puissance publique mettrait en péril l'existence du régime en place et sa capacité à incarner sa mission principale de régulation sociale. L'intérêt général ne peut s'interrompre. Il s'agit donc d'une question qui traverse toutes les époques et tous systèmes politiques. Par exemple, à la fin du XIX^e siècle, la question de la reconnaissance du droit syndical pour les fonctionnaires se posa suite à l'adoption de la loi Waldeck-Rousseau qui la prescrivit pour les salariés du privé en 1884. Cette question, qui touchait à la continuité de l'État, provoqua de vifs remous et de violentes luttes sociales entre une élite républicaine perçue comme bourgeoise et les fonctionnaires pendant plus de trente ans. En effet, du fait des revendications d'une partie importante des agents, reprises par la gauche parlementaire, qui réclamaient la liberté syndicale comme condition à la mise en place d'un statut général, la réforme tant attendue de la fonction publique n'aboutit jamais sous la III^{ème} République. Or, cette législation était indispensable pour uniformiser un cadre juridique unanimement critiqué. Il s'agissait là d'une réponse indispensable aux dérives et aux dysfonctionnements d'un système de statuts réglementaires devenu illisible. Cependant, l'immixtion de l'anarcho-syndicalisme au sein même de l'État, et donc d'une possible remise en cause du principe de continuité, amena les pires craintes au centre et à droite qui interdirent le consensus nécessaire à toute réforme⁴⁷. Aujourd'hui encore, c'est justement le principe de continuité et ses spécificités dans certains services publics (santé, police, justice, armée...) qui justifient la persistance de statuts dérogatoires au statut général de la fonction publique qui reconnaît le droit syndical et le droit de grève.

Les obligations relevant de l'obéissance hiérarchique se légitiment également sur cette valeur. En effet, l'importance de l'autorité affirmée par le statut général se justifie précisément par l'importance des exigences de continuité. Le caractère très restrictif des conditions autorisant la désobéissance hiérarchique illustre l'importance de la valeur continuité⁴⁸. Malgré tout, si le principe traverse le temps avec une constance remarquable⁴⁹, ses implications et son impact sur l'activité administrative ont connu de nouveaux développements, notamment ces dernières années. Le basculement vers un « État de services » avec les Trente Glorieuses a rééquilibré les rapports entre l'État et les membres de la société. Nous sommes passés d'une logique verticale d'autorité centrée sur le concept de puissance publique à une logique plus horizontale, fondée sur une logique de service et donc de satisfaction de l'utilisateur. Le principe de continuité devient alors

47. Voir L. Bouchard, « L'État face à ses agents : la question statutaire dans le débat politique sous la III^e République (1870-1940) », in *Gestion et management public*, 2019/1 (Volume 7 / n°3), p. 13-27.

48. Article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

49. C'est encore de ce principe de continuité que découle l'obligation de résidence qui peut parfois être imposée aux agents (voir TA Rouen, 7 novembre 1978).

moins un outil de légitimation de l'autorité administrative qu'une préoccupation devant garantir la satisfaction minimum de l'usager⁵⁰. La prise en compte des besoins de ce dernier « *justifie une gestion non aléatoire, c'est-à-dire d'à-coups, d'interruption* » et a fait apparaître une sorte « *de droit au fonctionnement continu des services publics* »⁵¹.

En se combinant, le principe de continuité et le mouvement permanent de l'intérêt général⁵² ont donc engendrer l'émergence d'un principe d'adaptation des services publics. Ce dernier peut être défini comme le fait de « *répercuter dans son organisation et dans son fonctionnement, les variations et les évolutions affectant l'intérêt général et l'environnement juridique, économique et social dans lequel vit tout service public* »⁵³. Si comme pour neutralité et égalité, des spécificités peuvent apparaître, les deux notions de continuité et d'adaptabilité sont évidemment connexes⁵⁴. L'adaptabilité va ainsi engendrer des droits et des devoirs spécifiques pour les agents et l'administration⁵⁵. Elle peut ainsi tout à la fois permettre de justifier des fermetures de classes ou de services publics du quotidien dans les campagnes que légitimer un droit pour l'usager à un fonctionnement normal du service public⁵⁶.

2. Des enjeux contemporains

L'adaptabilité dépasse ce simple rapport juridique entre usagers et administration. Le principe passe également par une culture de l'innovation et de l'anticipation dont la mise en œuvre du développement durable dans l'action administrative est une illustration. Le développement des études d'impact témoigne aussi d'un accroissement de l'influence de cette notion que la transformation numérique ne pourra qu'amplifier⁵⁷. En interne, ce principe légitime également la mise en place de la Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC)⁵⁸. S'appuyant sur le répertoire des métiers de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière, cette approche s'est désormais largement diffusée parmi l'ensemble des employeurs publics. Elle est censée permettre d'anticiper les besoins et ainsi d'identifier les évolutions des ressources humaines à mettre en œuvre. Ainsi donc, ce principe d'adaptabilité permet de dresser un pont entre les valeurs classiques qui viennent d'être évoquées et celles beaucoup plus récentes inspirées par le développement du « *new public management* » au sein de la sphère publique. En effet, la nécessité de s'adapter est une contrainte traditionnelle pour l'État. Pour autant, les défis lancés à l'administration sont aujourd'hui si fondamentaux qu'ils apportent eux aussi leurs principes généraux et leurs priorités spécifiques. Les réformes en cours interrogent justement les structures comme les agents sur les fondements déontologiques et éthiques de leur activité. Les spécificités et les priorités du passé semblent pour beaucoup s'estomper et la perte de repères paraît guetter certains agents. Les nouvelles valeurs sont-elles donc appelées à supplanter et à reléguer à l'arrière-plan les valeurs classiques ? Nous allons tenter de répondre à cette question dans cette troisième partie. On peut d'ores et déjà affirmer que, tout comme M. Silicani, nous pensons qu'elles peuvent et doivent se combiner afin de permettre à l'administration de se moderniser sans se renier. Le principe d'adaptabilité, tout à la fois ancien et en lien avec la modernité⁵⁹, doit ainsi : « *prendre une dimension nouvelle en rejoignant le corpus des valeurs essentielles du service public et de la fonction publique. L'exemple de l'adaptabilité illustre le bien-fondé de la démarche qui conduit à ne pas faire table rase du passé en matière de valeurs, mais à puiser dans l'existant pour donner une force nouvelle aux notions plus traditionnelles.* »⁶⁰.

50. Sur cette évolution, voir : A. Dupié, « Le principe de continuité des services publics », in J.P. Gilli (sous dir.), *La continuité des services publics*, PUF, 1973, p. 47 et suiv.

51. J.F. Lachaume, H. Pauliat, C. Deffigier, *Droit des services publics*, op. cit., p. 477 et suiv.

52. Voir partie 1, chapitre 2, §2.

53. J.F. Lachaume, H. Pauliat, C. Deffigier, *Droit des services publics*, op. cit., p. 527.

54. On peut citer ici leur utilisation fréquente pour justifier, par exemple, le recours à des contractuels.

55. Par exemple le droit à la formation pour les agents qui s'incarne désormais dans le dispositif du CPF.

56. J.F. Lachaume, H. Pauliat, C. Deffigier, *Droit des services publics*, op. cit., p. 532 et suiv.

57. Les valeurs d'égalité et d'adaptabilité s'avèrent apporter des contraintes contradictoires pour l'administration en matière numérique. En effet, la marche vers la modernité incite à un basculement total et rapide alors que le principe d'égalité justifie une adaptation au problème de l'illectronisme qui touche un Français sur cinq.

58. J.-L. Silicani, *Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique*, op. cit., p. 64-65.

59. On peut évoquer ici la question de la transformation numérique par exemple.

60. *Idem.*, p. 65.

PARTIE 3

L’AFFIRMATION DE NOUVELLES VALEURS COMPLÉMENTAIRES

Mots-clés

New public management – réforme des services publics – efficience – transparence – qualité

Au corpus de valeurs qui vient d’être présenté dans la partie 2 de ce fascicule, doivent désormais s’ajouter un autre ensemble de références. Ces dernières, portées par les conceptions issues du new management public, vont s’avérer beaucoup plus empiriques et enracinées dans la pratique professionnelle des agents (Chapitre 1). Cet apport pose évidemment la question du sort réservé aux valeurs antérieures. Sont-elles devenues accessoires ou, au contraire, sont-elles en mesure de se combiner, voire de se renforcer au contact de ce vent nouveau (Chapitre 2) ?

CHAPITRE 1

Des valeurs nouvelles plus incarnées

Pour comprendre l’impact du mouvement de réforme de l’administration entamé avec la LOLF de 2001, il convient tout d’abord de bien percevoir que le fondement même de cette approche nouvelle est un changement de la culture administrative et de ses préoccupations premières (§1). Il sera ensuite possible de développer les nouveaux apports en termes de valeurs que ces programmes successifs ont porté avec eux (§2).

1. Un changement de culture

Depuis le début des années 2000 et la mise en place de la « loi organique relative aux lois de finances » (LOLF), la logique de performance dans la mise en œuvre des services publics a été au cœur des préoccupations gouvernementales. En effet, face aux difficultés budgétaires et à une demande sociale toujours forte, augmenter la productivité publique apparaît comme une solution idéale pour l’État. Il est alors envisageable d’ambitionner réduire les coûts de fonctionnement tout en maintenant une qualité de service au moins équivalente. Influencée par le New Public Management, cette approche place l’efficience au cœur de tous les dispositifs mis en place. Elle va progressivement installer une culture de l’évaluation de la performance au sein des organisations publiques et ajouter à leur préoccupation première, et longtemps exclusive, de la légalité celle de l’efficacité. Ce cap est au cœur de toutes les réformes de l’État entreprises depuis la célèbre circulaire de Michel Rocard sur le « renouveau du service public » en 1989⁶¹ :

« La nécessité d’une adaptation de l’État pour accompagner ou devancer les mutations profondes que connaît la société française a mis du temps à s’imposer. En ce domaine comme ailleurs, l’immobilisme, s’il est parfois une tentation, n’est jamais une politique. Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est le rôle fondamental, aux yeux de l’ensemble

61. Circulaire du 23 février 1989 relative au renouveau du service public, JO 24/02/89, p. 2526-2528 ». Cette approche était déjà présente dans la « simplification administrative » voulue par le gouvernement Chirac (1986-1988) et même en germe dans la fameuse « Nouvelle société » de Jacques Chaban-Delmas au début des années 1970.

des Français, que doivent jouer l'État et les services publics. Ils doivent être capables d'assurer, dans les meilleures conditions d'équité et d'efficacité, les indispensables missions de garants des valeurs républicaines, de défenseurs de l'intérêt général et de promoteurs du progrès économique et social.

Or les conditions dans lesquelles ces missions sont aujourd'hui remplies ne sont pas pleinement satisfaisantes... Je tiens à vous dire aujourd'hui ma détermination à conduire ce renouveau pleinement et durablement. Il faudra du temps et de la constance. Je vous demande d'y accorder la même attention. Les orientations que je vous propose s'articulent autour des axes suivants : une politique de relations du travail renouvelée ; une politique de développement des responsabilités ; un devoir d'évaluation des politiques publiques ; une politique d'accueil et de service à l'égard des usagers...

Il faut évaluer l'efficacité du service grâce à l'emploi d'instruments de gestion modernes (contrôle de gestion, comptabilité analytique adaptée aux administrations). L'utilisation de ces procédés, outre qu'elle permet une meilleure gestion interne, facilite le contrôle externe en lui fournissant des repères objectifs. Il convient également de mieux utiliser les organismes publics dont l'évaluation est la vocation même, et qui pourraient constituer des instances d'audit permanentes, le cas échéant au prix d'un redéploiement de leurs activités ou d'un infléchissement de leurs modes de recrutement et de formation. Je pense ici notamment aux corps d'inspection et de contrôle et au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics. Je pense aussi, bien sûr, à la Cour des comptes qui s'est spontanément réorientée dans cette voie... ».

Depuis la LOLF de 2001, qui a entériné la logique d'efficacité à travers la mise en place systématique d'indicateurs de performance et d'une évaluation des politiques publiques, de nombreux programmes gouvernementaux ont ainsi tenté d'approfondir cette évolution profonde de l'administration française. On en retrouve des traces dans la « Réforme générale des politiques publiques » (RGPP) du gouvernement Fillon en 2007, comme dans la « Modernisation de l'action publique » (MAP) du gouvernement Ayrault en 2012 ou très récemment dans le programme Administration publique 2022 (AP22). Si les discours peuvent varier en fonction des priorités et des affiliations politiques, les objectifs évoqués dès 2011 par le ministre de la Fonction Publique de l'époque, M. Sauvadet, se retrouvent globalement dans l'ensemble des dispositifs : « La révision générale des politiques publiques, la RGPP, c'est un défi qui nous est lancé, à nous et à nos administrations. D'abord c'est l'idée d'assurer durablement la qualité du service public, parce que c'est le rôle de la Fonction publique d'être au service du public. Avec des objectifs, des objectifs partagés, avec une ligne directrice qui a inspiré la RGPP, qui est l'évaluation, la recherche de l'efficacité. Parce que j'ai une conviction toute simple, c'est que le contexte budgétaire dans lequel nous nous trouvons, nul ne peut s'en exonérer. Cette évaluation permanente, cette recherche d'efficacité et d'efficience c'est donc une culture nouvelle, et c'est la culture qui doit être celle de la RGPP, celle qui fait coïncider impératifs budgétaires et nécessité de garantir la cohésion sociale et territoriale. Parce que c'est ça le modèle français du service public. Parce que c'est cela, le modèle français de réforme. Et je veux le dire aussi en tant que Président d'un Conseil général, cette nécessité de l'évaluation, elle s'impose aussi dans nos collectivités. Une culture nouvelle, ce sont des engagements nouveaux pour les agents, et en tant que Ministre de la Fonction publique, c'est ma responsabilité que de travailler à ce chaque agent soit accompagné dans cette période de grandes mutations... »⁶². On retrouve, sept ans plus tard, des mots très proches dans le « Discours à l'occasion du 1er Comité interministériel de la transformation publique » : « Le programme Action Publique 2022, que nous avons lancé il y a un petit peu plus de trois mois, porte cette ambition pour réfléchir sans totems, sans tabous au rôle de l'État et de la sphère publique dans la France du XXI^e siècle, pour repenser les politiques publiques, pour gagner en efficacité, pour améliorer le service rendu aux usagers, pour améliorer les conditions de travail des agents, pour faire des économies aussi parce que notre pays a besoin de retrouver la maîtrise de ses finances publiques... »⁶³.

Évidemment, ce changement de culture qui, par sa permanence depuis vingt ans malgré les alternances, et par la profondeur des réformes qu'il implique, ne peut rester sans conséquence sur les valeurs du service public. Cette nouvelle approche draine ainsi ses propres objectifs et ses propres références qui vont engendrer de nouvelles valeurs. Ces dernières, logiquement très tournées vers la performance professionnelle, vont ainsi s'ajouter au panorama classique évoqué dans le chapitre 2.

62. Discours de M. François Sauvadet, ministre de la Fonction publique, Mardi 29 novembre 2011, https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/Espace_Presse/sauvadet/20111129_discours_rgpp.pdf

63. <https://www.gouvernement.fr/partage/9937-discours-a-l-occasion-du-1er-comite-interministeriel-de-la-transformation-publique>

2. Des valeurs professionnelles tournées vers la qualité du service : efficience et transparence

Évidemment, comme toute personne intervenant dans la production d'un service, les agents publics sont soumis à des exigences professionnelles. Certaines des valeurs qui en découlent sont communes à toute activité salariale (engagement, loyauté, probité, respect...). Par contre, d'autres s'intègrent aux spécificités du service public pour apparaître particulières à la profession de fonctionnaires. Le mouvement de modernisation de l'administration évoqué dans le premier paragraphe, inspiré par le new public management, tend naturellement à développer ces valeurs professionnelles. Formalisées dans le secteur privé, elles doivent s'adapter aux particularités du secteur public.

L'efficience est évidemment la première de ces valeurs nouvelles. La notion peut se définir comme « *ce qui aboutit à de bons résultats avec le minimum de dépenses* »⁶⁴. Présentée comme le chemin à suivre pour améliorer la qualité de nos services publics, elle est au cœur des réformes mises en place depuis le début des années 2000. Elle semble permettre de lier deux notions longtemps perçues comme antagonistes dans le secteur public : qualité et rigueur budgétaire. La dégradation de nos finances publiques est ici un élément décisif pour justifier l'influence grandissante de cette notion au sein du secteur public. Cette valeur est transversale et elle a un impact sur l'ensemble des activités de service public. Par une politique des ressources humaines volontariste, par un renforcement de la prise en compte du mérite dans les primes et surtout, par le développement des indicateurs de performance pour évaluer l'activité publique, cette préoccupation est aujourd'hui devenue centrale : « *Sur le plan des relations entre l'agent public et l'administration, l'efficacité implique que la seconde puisse exiger du premier un comportement professionnel caractérisé, aux antipodes de la caricature courtelinesque du bureaucrate, par l'implication pleine et entière dans les tâches qui lui sont confiées, la participation active à l'amélioration de la qualité du service au sein duquel il est affecté et un état d'esprit tourné vers la recherche de la performance individuelle et collective. En retour, le fonctionnaire est en droit d'attendre de l'administration qu'elle le mette en mesure d'améliorer ses performances, notamment en lui donnant accès à la formation ou à des conditions de travail satisfaisantes... L'efficacité resterait une notion abstraite, subjective et source d'arbitraire si elle n'était pas complétée par une évaluation des agents et des services en fonction de référentiels clairement définis...* »⁶⁵.

Pour autant, il faut noter ici les limites d'une telle quête et les précautions dont il convient d'entourer cette valeur. En effet, de par la spécificité des services qui sont ici concernés (éducation, santé, ordre public...), il apparaît parfois très compliqué, voire artificiel, d'utiliser des critères objectifs pour évaluer la productivité de cette activité. Ainsi, diverses circonstances nous ont montré à quel point une approche trop exclusivement appuyée sur la valeur « efficience » peut aboutir à des effets négatifs et ainsi s'éloigner de l'objectif d'amélioration qualitative⁶⁶.

64. *Grand usuel Larousse, Dictionnaire encyclopédique*, Paris, Larousse, 1997, p. 2499.

65. J.-L. Silicani, *Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique*, op. cit., p. 61.

66. Voir par exemple la gestion hospitalière dont les limites d'une approche centrée sur cette valeur ont été spectaculairement mises en avant par la crise sanitaire. Pour une analyse de l'impact de cette idée sur le service public, voir G. Houillon, « Performance publique et ordre juridique », in *Mélanges en l'honneur de F. Hervouet*, Poitiers, LGDJ, 2015, p. 597 et suiv.

Une autre valeur s'est plus récemment développée au sein de ce vaste mouvement guidé par le new public management : la transparence. On peut ainsi la qualifier de valeur nouvelle qui constitue aujourd'hui un indicateur de tout État et donc de toute administration démocratique. Très présente dans de nombreuses lois récentes, cette question de la transparence a été présentée par le législateur comme la condition d'une confiance restaurée avec la société⁶⁷. Elle a ainsi justifié l'intégration beaucoup plus importante des représentants des usagers au sein des instances directrices. Elle a également abouti à la création de la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs) et au développement important de l'open data parmi les organismes et collectivités publics⁶⁸. L'idée est ici de « relégitimer » l'action publique en permettant au citoyen/usager de mieux appréhender ses contraintes, modalités de mises en œuvres et objectifs. On retrouve ici l'expression de l'idée de « co-construction » cher au management moderne, comme en témoignent les objectifs de la Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DITP), créée en 2017 et héritière d'une longue série de directions et secrétariat généraux dédiés à la modernisation de l'État :

« Une nouvelle mission pour la transformation de l'action publique »

La DITP a développé des compétences dans l'écoute des usagers et la co-construction des services publics afin d'en améliorer la qualité et la pertinence. Parallèlement, la DITP conseille et accompagne les administrations dans les démarches de participation des citoyens, convaincue du fait que leur association à la fabrique des politiques publiques est l'un des moteurs pour conduire le changement. Ces convictions et cette expertise se trouvent au cœur du centre de la participation citoyenne...

Des convictions sur les enjeux de la concertation avec les citoyens

Notre conviction est que l'association des citoyens est un atout pour la pertinence et l'efficacité des politiques publiques et qu'elle répond à la demande de plus de démocratie.

Transformer l'administration

Transformer l'administration dans sa manière d'élaborer des politiques publiques en partageant les différentes étapes de la décision : le diagnostic, l'identification d'actions, les conditions de mise en œuvre, l'évaluation de la politique publique, etc. En somme, c'est favoriser l'intelligence collective.

Associer les citoyens permet de définir les finalités de l'action publique en fonction de leurs besoins, parce qu'ils en sont les bénéficiaires directs et qu'ils en perçoivent la complexité et les incohérences.

Renouer la confiance et le dialogue entre les citoyens et le politique

Faire participer les citoyens aux projets de réforme nécessite de leur présenter les enjeux et les différents points de vue. Ce travail de pédagogie leur permet ainsi d'exprimer ce qui est acceptable ou non, et de créer de la confiance. »⁶⁹.

Reste désormais à savoir si cette approche renouvelée des exigences et des objectifs de la profession d'agent public est compatible avec le riche héritage administratif évoqué dans la première partie.

67. On remarquera ici la forte présence du terme « confiance » dans de nombreuses lois récentes portant sur l'organisation administrative.

68. La direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État a développé depuis 2015 un portail unique (data.gouv.fr) destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l'ensemble des informations publiques de l'État, de ses établissements publics administratifs et, si elles le souhaitent, des collectivités territoriales et des personnes de droit public ou de droit privé chargées d'une mission de service public.

69. Voir https://consultation.etalab.gouv.fr/notre_mission.html

Entre permanences et adaptations

Impliquant un changement de la culture de l'action administrative d'une logique de conformité vers une logique de performance, le mouvement de réformes administratives mis en place depuis vingt ans a eu un impact sur les valeurs classiques. Cette démarche fondée sur le new management public a ainsi revu les priorités et créer de nouvelles exigences déontologiques. Évidemment la question centrale est de savoir si, par ce biais, on assiste à une remise en cause ou à un approfondissement du concept même de service public (§1). La réponse est encore incertaine mais il apparaît effectivement possible de concilier cette modernité avec les conceptions plus historiques qui ont caractérisé la notion de service public depuis ses origines (§2).

1. La réforme compatible avec le maintien des principes historiques ?

La question de la pertinence des nouvelles valeurs apportées avec les réformes successives de modernisation administrative se pose depuis les années 2000. En effet, beaucoup soulignent que cette approche centrée sur la productivité vient altérer, voire corrompre, les valeurs fondamentales et spécifiques du service public : *« Le modèle de fonction publique de carrière organisée par le statut général des fonctionnaires est depuis longtemps contesté par tous ceux pour qui les formes statutaires ou les systèmes réglementés sont en contradiction avec les axiomes de l'école libérale, surtout dans une phase néolibérale dont la dérégulation est le principe... La stratégie conduite par le président Emmanuel Macron et son gouvernement n'a rien d'original. Elle s'inscrit dans une longue lignée de remises en cause... elle affiche la volonté de « moderniser » la fonction publique et bien souvent elle invoque pour se justifier les inégalités entre le public et le privé. Or, tout en affectant de ne pas toucher à la structure d'ensemble, elle met en place un travail de sape par des mesures et des pratiques qui de fait minent et déstabilisent les principes fondateurs. »*⁷⁰.

Cette vision antagoniste entre « anciennes » et « nouvelles » valeurs n'est pas partagée par tous. À l'inverse de MM. Aschieri et Le Pors, d'autres pensent au contraire, à l'image de M. Silicani, à une complémentarité, et même à un enrichissement du service public grâce à la combinaison des deux : *« Aucune des valeurs essentielles citées dans les développements qui précèdent ne résulte d'une spéculation intellectuelle gratuite. Les valeurs traditionnelles d'égalité, de continuité ou encore d'adaptabilité sont profondément enracinées dans la culture du service public et connues de la majorité des agents publics. Il s'agit aujourd'hui de leur donner une force nouvelle en les dégageant de leur interprétation purement juridique et en leur conférant une portée plus générale dans l'action publique. Les valeurs émergentes de transparence, de respect ou d'efficacité ne sont pas non plus inconnues, dans la mesure où elles sont, soit déjà mises en œuvre au quotidien par bon nombre de services, soit fréquemment revenues dans le débat public auquel les fonctionnaires ont participé comme l'ensemble des citoyens. »*

Se fonder sur des valeurs familières aux agents publics est le meilleur moyen de faire en sorte que ceux-ci se les approprient. Il ne s'agit pas d'imposer au service public et à la fonction publique des valeurs qui seraient étrangères à nos traditions (moralisme, attitude « politiquement correcte », uniformité des comportements...), mais de consacrer des valeurs équilibrées pour en faire le fondement d'un service public moderne.

*En appliquant ces valeurs, les fonctionnaires susciteront plus encore la confiance des usagers qui doivent pouvoir, dans un contexte économique et social difficile, se reposer sur la fiabilité des services publics. »*⁷¹.

Évidemment, il appartient à chacun de se faire une opinion, par nature subjective, sur ces deux perceptions antagonistes de l'impact sur les valeurs du mouvement de réforme des services publics initié depuis la LOLF de 2001. Pour autant, il nous apparaît que l'idée d'une incompatibilité « structurelle » entre nouvelles et anciennes valeurs doit être rejetée. Certes, l'expérience de ces vingt dernières années a montré que des dysfonctionnements étaient possibles. Pour autant, elle a aussi montré que si une synergie est mise en place, permettant l'appropriation par l'ensemble des acteurs de ces nouveaux enjeux, une cohabitation était possible et que celle-ci peut aboutir à une véritable amélioration de la qualité des services publics.

70. A. Le Pors, G. Aschieri, *La Fonction publique du XXI^e siècle*, Ivry-sur-Seine, Les éditions de l'Atelier, 2021, p. 131-133.

71. J.-L. Silicani, *Livre blanc sur l'avenir de la fonction publique*, op. cit., p. 69.

2. Un équilibre à entretenir

La distinction que ce fascicule opère entre « valeurs traditionnelles » (Partie 2) et « valeurs nouvelles » (Partie 3) semble pertinente d'un point de vue théorique mais s'avère plus floue dans l'action concrète. Les agents eux-mêmes ont témoigné dans de nombreuses enquêtes d'une forme d'acculturation à ces nouvelles valeurs qui semblent s'intégrer de manière indifférenciée avec les anciennes dans le service de l'intérêt général, boussole indépassable du service public, comme en témoigne un sondage IPSOS de 2022 :

« Au quotidien, les agents de la fonction publique se disent guidés avant tout par le service à l'utilisateur (44 % le citent parmi les deux principaux objectifs qui les guident). C'est particulièrement le cas des personnels hospitaliers (53 %), des fonctionnaires territoriaux (51 %) et des personnels non enseignants de l'Éducation nationale (44 %). La recherche de la qualité vient ensuite (36 %), devant l'efficacité (29 %), l'intérêt général (26 % ; 34 % pour la fonction publique d'État), l'égalité (17 % ; 30 % des enseignants), la neutralité (10 %), la laïcité (6 % ; 15 % des enseignants) et enfin la rentabilité (3 %). »⁷². On peut cependant noter, après plus de quinze ans de réformes, une sorte de césure sur cette question entre la base et le haut de la hiérarchie administrative : « Or les fonctionnaires ont le sentiment que leur hiérarchie insiste au quotidien avant tout sur l'efficacité (37 % ; 48 % dans la Fonction publique d'État hors Éducation nationale), avant le service à l'utilisateur (33 %), et la qualité (29 %). La rentabilité qu'ils placent en dernière position parmi leurs propres priorités apparaît en 4^{ème} position quand ils évaluent les priorités de leur hiérarchie (24 % la citent ; 43 % pour la fonction publique hospitalière), devant l'intérêt général (17 %), la neutralité (8 %), l'égalité (7 %) et la laïcité (6 %). »⁷³.

Le bilan de l'intégration de cette nouvelle grille de valeurs issues de l'intérêt général semble donc mitigé. Or, ce qui semble ressortir des chiffres mentionnés ci-dessus est que la réforme n'est pas mal vécue par les agents prioritairement du fait de ses objectifs et de ses valeurs nouvelles, qui sont susceptibles de se combiner avec l'idée d'intérêt général, mais plutôt du fait d'une méthode de réforme basée sur une approche très hiérarchique et une politique du rabot. Celles-ci ont contribué à crispier une partie des agents et de la société contre ce mouvement de modernisation en propageant l'idée d'une volonté sous-jacente de « paupérisation du service public » : *« De son côté, le pouvoir administratif a été fortement délégitimé. La rhétorique néo-libérale a joué son rôle, en affaiblissant la respectabilité de l'État et en invitant à ériger le marché en nouvel instituteur du bien-être collectif. Plus concrètement, les nouvelles techniques d'organisation des services publics (le New Public Management) ont surtout introduit des méthodes qui ont conduit à dévaloriser la figure classique du fonctionnaire comme agent patenté de l'intérêt général. La haute fonction publique s'est trouvée la plus atteinte par cette évolution, ne semblant plus capable d'incarner une force d'avenir dans un monde plus ouvert et moins prévisible. La reconnaissance d'une technocratie parée des vertus de la rationalité et du désintéressement a aussi perdu son évidence dans une société plus lucide et plus éduquée. L'ancien style d'une action publique « bienveillante », surplombant une société considérée comme mineure, est devenu du même coup économiquement inopérant et sociologiquement inacceptable. Le pouvoir administratif a donc été dépossédé des éléments moraux et professionnels qui lui avaient autrefois permis de s'imposer. L'affaiblissement de sa légitimité s'est ainsi ajouté à celui de la sphère électorale-représentative. »⁷⁴.*

Ainsi, au-delà de l'importance des valeurs et de leurs invariances ou de leurs évolutions, la question centrale dans la réussite des programmes de réforme reste notre capacité à les mener collectivement dans un contexte financier dégradé. Les pays où ce type d'approche a porté ses fruits sont justement ceux qui ont su convaincre les acteurs des services publics que l'économie budgétaire était une conséquence des modifications mises en place et pas leur mobile. Qui plus est, les crises que traverse encore l'Europe va produire d'importants effets sociaux que les gouvernements ne pourront ignorer. Le cas du monde hospitalier, mis en lumière par les événements récents, témoigne de la difficulté à appliquer une telle évolution de la culture du secteur public dans certains domaines très sollicités de l'action publique. Dès lors, si les difficultés rendent le besoin de rénovation des services publics encore plus puissant, elles contribuent également à dégrader encore des comptes publics qui se rétablissaient à peine de 2008. C'est donc une équation bien difficile à résoudre qui attend ceux qui portent le relai de la réforme de l'État afin de permettre l'émergence d'un consensus autour de services publics renouvelés.

72. Sondage Ipsos qui a interrogé du 4 au 17 janvier 2022, par internet, un échantillon de 1568 fonctionnaires constituant un échantillon représentatif d'agents de la fonction publique. Voir : <https://www.ipsos.com/fr-fr/seuls-60-des-fonctionnaires-envisagent-de-continuer-le-metier-quils-exercent-dans-la-fonction>

73. *Idem*.

74. P. Rosanvallon, *La légitimité démocratique : impartialité, réflexivité, proximité*, Paris, Éditions du Seuil, 2008, introduction.



*Le CNED, site de Lille, remercie les nombreuses personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet.
Qu'elles trouvent ici l'expression de toute sa reconnaissance.*